

裁判字號：最高行政法院 92 年度判字第 275 號 判決 精選裁判

裁判案由：水土保持法

裁判日期：民國 92 年 03 月 13 日

要 旨：行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第六條定有明文，此即行政法上之平等原則。然行政機關若怠於行使權限，致使人民因個案違法狀態未排除而獲得利益時，該利益並非法律所應保護之利益，因此其他人民不能要求行政機關比照該違法案例授予利益，亦即人民不得主張「不法之平等」。又「信賴保護原則」，係指行政處分雖有瑕疵，但相對人或關係人對其存續已有信賴，而行政機關之事後矯正，將因此增加其負擔者，即不得任意為之之謂。如行政機關有前述怠於行使權限，致使人民因個案違法狀態未排除而獲得利益情形，並非行政機關所為行政處分之存續使人民產生信賴，自無信賴保護原則之適用。從而，亦無基於信賴保護原則進而主張不法平等之餘地。

參考法條：行政程序法 第 6、117、119 條 (90.12.28)

被引用數：693次

最 高 行 政 法 院 判 決

九十二年度判字第 275 號

上 訴 人 甲○○

被 上 訴 人 臺南縣政府

代 表 人 乙○○

右當事人間因水土保持法事件，上訴人對於中華民國九十年十月二十三日高雄高等行政法院九十年訴字第一四二五號判決，提起上訴，本院判決如左：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、本件上訴人主張：（一）我國行政程序法第六條為「恣意禁止原則」之規定，也是行政權受到憲法「平等原則」之拘束。（二）傳統憲法平等論只限於「合法平等」（保障人民合法的平等權利），但現在德國公法學界及我國行政法學界認依據「信賴利益保障」法理，漸承認「不法平等」（即使在不法之情形，人民權利亦非毫無值得保障，可保障人民因信賴利益所產生之不法利益），換言之，以「信賴利益」彌補平等原則以合法性存在為適用前提，亦同時涉及「行政自制」之概念（行政權力必須遵守「內部規章的限制」），是產生平等權的拘束力。（三）本件原審判決有行政訴訟法第二百四十三條第一項「判決適用法律不當」及第二項第六款後段「判決理由矛盾」之違法：1、原判決未適用信賴保護原則、禁止恣意、平等原則等一般法律原則，依司法院釋字第 9 號解釋，有判決適用不當之違法。2、上訴人於民國八十九年二月十日所作之土地翻耕為○·三公頃，而被上訴人卻認定為一公頃之整地，已有違誤，自有違反「執法的平等」而為濫用權利之行政處分，原判決為相左之認定，亦有未洽。3、上訴人向訴外人財政部國有財產局合法承租耕作之土地，地目為「旱地」，非屬山坡地，且承租契約亦載明種植「蕃薯」，於耕種蕃薯時本需深耕成埂狀種植，系爭土地使用編定別，雖仍為山坡保育區，然既屬耕種之合法行為，則非開挖整地，此由系爭土地上仍種植有柳丁樹（約○·七公頃）可稽。上訴人既未違法整地，而原審未至農地現

場勘查，遽認定為開挖整地，有違反行政程序法第一百十九條「信賴保護原則」，基於法安定性及人民基本權利保障之意旨，被上訴人不得為而為，原審漏未審酌遽予駁回，亦有適用法令不當之違誤。4、原判決認為人民不得主張「不法之平等」而為駁回判決，已有未合；最高行政法院八十六年度判字第二八〇號判決要旨對於「不法之平等」已持不同之見解，原審未予審酌或於理由內載明，有理由矛盾之違誤；被上訴人未先遵守其內部行政規則而「選擇性執法」，為「行政恣意行為」，原審未予審究率予駁回，亦有理由矛盾之違誤等語，為此求為廢棄原判決並撤銷訴願決定及原處分。

二、被上訴人於本審未為答辯。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）上訴人於八十九年二月間，在坐落臺南縣大內鄉○○段七九二地號山坡地整地，經鄰地承租人林建村舉發，被上訴人於八十九年四月十七日派員至現場勘查屬實，此有勘查紀錄暨照片三張附原處分卷足參。（二）系爭地目為旱，其土地使用編定為山坡地保育區，此參原處分卷所附之簡易水土保持申請書記載甚明，是系爭土地仍屬水土保持法規範範疇，該區之治理或經營、使用行為，仍應經調查規劃，依水土保持技術規範實施水土保持之處理與維護，在未經主管機關核准前，仍不得開挖整地。（三）上訴人雖於八十九年二月十日提出簡易水土保持計畫，然該計畫尚未經主管機關核定，此為兩造所不爭執，足認上訴人於系爭土地整地，係未經核准先行動工，被上訴人依水土保持法第八條第一項第五款、第十三條第一項、第二十三條第二項及第三十三條第一項第二款規定，裁處上訴人罰鍰新臺幣十萬元，並命限期改善，自第一次處罰之日起兩年內，暫停該地之開發申請，即無違誤。（四）由上訴人所提出之現場照片顯示，系爭現場儼然已呈平整地面與山坡地應有之坡度迥異及現場埋設涵管以觀，顯見系爭現場並非僅為翻土準備耕作，而係已達整地階段。（五）所謂行政法之平等原則，係指相同事件應為相同之處理，不同之事件則應為不同之處理，除有合理正當之事由外，否則不得為差別待遇；惟人民不得主張「不法之平等」。職故，上訴人所舉濫墾之他人作比較，無非主張「不法之平等」，核不足採。至於被上訴人依首揭規定予以上訴人裁罰處分，係就上訴人違規行為不得不然之行政處分，與憲法保障人民平等原則並無牴觸，本件原處分核無違誤，因而駁回上訴人於原審之訴。

四、本院按：行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第六條定有明文，此即行政法上之平等原則。然行政機關若怠於行使權限，致使人民因個案違法狀態未排除而獲得利益時，該利益並非法律所應保護之利益，因此其他人民不能要求行政機關比照該違法案例授予利益，亦即人民不得主張「不法之平等」。又「信賴保護原則」，係指行政處分雖有瑕疵，但相對人或關係人對其存續已有信賴，而行政機關之事後矯正，將因此增加其負擔者，即不得任意為之之謂。如行政機關有前述怠於行使權限，致使人民因個案違法狀態未排除而獲得利益情形，並非行政機關所為行政處分之存續使人民產生信賴，自無信賴保護原則之適用。從而，亦無基於信賴保護原則進而主張不法平等之餘地。經查：（一）本件上訴人於原審主張坐落臺南縣大內鄉○○段七九三地號土地及不知名地號多筆國有山坡地，遭承租之水土保持義務人予以濫墾濫挖，並將所得土方販售他人，被上訴人對該人拒不予告發，而對上訴人本件行為則予裁罰，違反平等原則云云，揆之前開說明，被上訴人如何未對鄰地之水土保持義務人予以處罰，係屬另一問題，與本件無涉，上訴人主張被上訴人未對鄰地水土保持義務人處罰，即不得處罰上訴人之「不法平等」，並不足採。（二）上訴人另爭執其翻耕之土地面積為〇・三公頃，被上訴人誤認為一公頃；其所為係屬耕種之合法行為，非為開挖整地，原審未至農地現場勘查，即遽認為開挖整地等情，核屬其對原審調查證據認定事實之職權行使之結果而為爭執，難認原審就此有違反「執法的平等」或違反行政程序法第一百十九條規定。至本院八十六年判字第二八〇號判決關於平等原則

所示見解，與前開說明相符，上訴人主張本院前開判決有不同見解，原審未予說明，有判決不備理由之違法云云，尚無足取。（三）綜上所述，本件原判決並無違誤，上訴意旨求予廢棄，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 二 年 三 月 十 三 日

最 高 行 政 法 院 第 三 庭

審 判 長 法 官 葉 振 權

法 官 林 家 惠

法 官 吳 錦 龍

法 官 劉 鑫 楨

法 官 吳 明 鴻

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異

法 院 書 記 官 阮 桂 芬

中 華 民 國 九 十 二 年 三 月 十 三 日

歷審裁判：高雄高等行政法院 90 年度 訴 字第 1425 號判決（90.10.23）

最高行政法院 92 年度 判 字第 275 號判決（92.03.13）

相關法條：行政程序法 第 6、117、119 條（90.12.28版）

法學論著：論法之安定性（蔡志方 2019.10）